UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Resolución Directoral Nº 00001518 2026

Tocache, 21 ABR. 2026

VISTO, el Memorando **Nº 050-2026-GRSM/DRE- UGELT/D**, de fecha 22 de enero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente **N° 00247-2013-0-2209-JM-CI-01;** a favor de **MARIA RAMIREZ LAZARO con DNI. Nº 01014526,** y demás documentos adjuntos, con un total de Treinta y dos (32) folios útiles, y; +

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,** recaído en el expediente judicial **N º 00247-2013-0-2209-JM-CI-01;** contenida en la Resolución Judicial Nº 07 de fecha 10 de agosto del 2016, **emitido** por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **MARIA RAMIREZ LAZARO,** y la resolución Nº 11 de fecha 20 de abril del 2017, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones descritas **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución Nº 07 de fecha 10 de agosto del 2016, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la Unidad de Gestión Educativa Local -Tocache, emita nueva resolución, reconociendo que a la demandante María Ramírez Lazaro, le corresponde el pago de dos remuneraciones totales por subsidio por luto y Dos Remuneraciones Totales

Resolución Directoral Nº 00001518 2026

por concepto de Subsidio por Gastos de Sepelio, debiendo precisarse, que a la indicada demandante solo_corresponde abonársele el reintegro de los montos que no percibió corno consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo establecido sobre la base de la remuneración total permanente. teniéndose en cuenta que por este concepto percibió una suma menor a la que le correspondía; En ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional **Nº 3606-2025-GRSM/DRE** de fecha 6 de noviembre del 2025, donde se resuelve en su Artículo **PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Jefatural N^{O} 000124-2019. GRSM-DREIDO-OO-UE.303**. de fecha 07 de marzo de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **MARIA RAMIREZ LAZARO**, por el concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra) en aplicación del DS N^{O} 051-91-PCM Artículo 8^{0} Inciso b) y el Informe Legal N^{O} 524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo el fallecimiento de doña Agustina Lazaro Hidalgo, la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 48/100 SOLES (S/ 378.48)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N^{O} 22 de fecha 08 de mayo de 2024, asignada en el expediente judicial **N ^{O} 00247-2013-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimento al décimo primero y décimo segunda considerando de la Resolución Judicial N ^{O} 22 de fecha 08 de mayo de 2024, asignada en el expediente judicial **N ^{c} 00247-2013-0-2209-JM-CI-01,** emitida ante el Juzgado Mixto Sede Tocache.

Que, con Nota Informativa Nº **0009-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 15 de enero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial **N ^{c} 00247-2013-0-2209-JM-CI-01,** en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".*

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución Nº 22 de fecha 8 de mayo del 2024, emitida ante el Juzgado Mixto -Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, con Resolución N ^{O} 19 de fecha 23 de abril del 2023 corre traslado a las partes el Informe **N^{O} 129-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 21 de abril del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo del concepto de subsidio por reintegrar, por el monto de **Mil Trescientos Setenta y Cinco Con 24/100 soles (S/ 1,375.24)** más Intereses Legales la

Resolución Directoral Nº 00001518 2026

Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, por única vez el monto de Subsidio por Luto y Gasto de Sepelio a favor de la administrada **MARIA RAMIREZ LAZARO**, identificado con **DNI. N° 01014526**, en su condición de docente de la Jurisdicción de la UGEL-T, Distrito y Provincia de Tocache, departamento de San Martín, **en merito al Expediente Judicial N ° 00247-2013-0-2209-JM-CI-01,** por el fallecimiento de su señora madre que en vida fue **Agustina Lazaro Hidalgo** acaecido el 12 de setiembre del 2003**,** monto calculado en informe **pericial Nº 129-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 21 de abril 2023. El monto total **Dos mil veinticinco con 40/100 soles (S/ 2,025.40).**

CÁLCULO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO:

Mediante la Resolución Directoral **Nº 0920-2003**, de fecha 11 de diciembre de 2003, la entidad demandada reconoce a favor de la demandante la suma de **S/ 380.64 Soles**, a razón de **S/ 190.32** soles, por cada beneficio **(subsidio Luto y Gasto de sepelio)**, la misma que se deducen en la liquidación siguiente:

CÁLCULO DE LOS SUBSIDIOS	Subsidio por Luto S/	Gastos de Sepelio S/
Fecha del incidente (fallecimiento del familiar)	12/09/2003	12/09/2003
Remuneración Total Integra Percibida	438.97	438.97
# de Remuneraciones Totales	2	2
Subsidio que debió pagarse	**877.94**	**877.94**
Suma de subsidio Pagado por R.D. Nº 920-2003-UGEL	-190.32	-190.32
Subsidio pendiente de Pago	687.62	687.62
Total Subsidio por reintegrar	S/ 1,375.24	
Interés Le al Generado	S/ 650.16	
Total, Adeudado	**S/ 2,025.40**	

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la *Resolución Jefatura* **Nº 000124-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 7 de marzo del año 2019 *reconocido como crédito devengado a favor de* **MARIA RAMIREZ LAZARO** *en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego

Resolución Directoral Nº 00001518 2026

suma de **Seiscientos Cincuenta con 16/100 soles** (**S/ 650.16),** haciendo un total de **Dos Mil Veinticinco con 40/100 soles (S/ 2,025.40),** han pasado a formar parte que corresponde la liquidaciones de los devengados generados teniendo presente que el derecho a percibir el subsidio por luto y sepelio se ampara en la Ley 24029, artículo 51, de Ley del Profesorado, Decreto Supremo NO 019-90-ED, artículo 219 y 220, Ley 29062, Ley de la carrera publica magisterial, que regulan el subsidio por luto y sepelio a razón de 02 remuneraciones totales por cada uno de ellos, según corresponda, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 5940-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 24 de diciembre de 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 22 de fecha 8 de mayo de 2024 el Juzgado Civil-Sede Tocache, resuelve d*eclarar Nula Resolución Jefatural* ***N°000124-2019-GRSM-DRE/DO-00-UE.303*** *de fecha 7 de marzo del 2019.* **requiere** a la UGEL.T cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.

Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley NO 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de Subsidio por Luto y Gasto de Sepelio calculados en *el informe* **Pericial NO 129-2023- HHP/EML-CSJSM**, de fecha 21 de abril del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. Nº 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría

Resolución Directoral Nº 00001518 2026

459 Gobierno Regional de San Martin de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial **N º 00247-2013-0-2209-JM-CI-01,** contenida en la Resolución Judicial Nº 22 de fecha 8 de mayo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

00001518